

1504574-42.2020.8.26.0082

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... seriam pagamento pelo exercício do tráfico. Ocorre que, ao que consta do depoimento dos guardas e do interrogatório inquisitorial, o réu teria confessado que as drogas eram para venda.

De todo modo entende-se que o crime de tráfico resta configurado porque a posse das drogas se deu no confesso contexto da traficância.

Assim, de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161,18550-000 - Boituva - SP

Telefone: (15) 3263-2161 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1504574-42.2020.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504574-42.2020.8.26.0082

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

NIELSON LUIZ DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

NIELSON LUIZ DE LIMA, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 80/81, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, no dia 06 de agosto de 2020, por volta das 11h40min, na Rua Canãa, nº 50, área rural, na cidade de Iperó e comarca de Boituva, adquiriu e trouxe consigo, para fins de tráfico, 8 (oito) porções de cocaína, com peso aproximado de 1,84g (um grama e oitenta e quatro centigramas), e 12 (doze) porções de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, com peso aproximado de 29,76g (vinte e nove gramas e setenta e seis centigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar, conforme fatos descritos na denúncia. Decisão às fls. 83 para notificação. Defesa prévia às fls. 87/90. Decisão de recebimento da denúncia às fls. 126/127, com designação da audiência de interrogatório, instrução e julgamento.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi devidamente interrogado, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia, com fixação de regime aberto.

Já a Defesa postulou pela concessão das benesses legais ao acusado.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está corroborada através do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), do Boletim de Ocorrência (fls. 06/07), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08/09), do Auto de Constatação (fls. 10/11), relatório final (fls. 61), Laudo Pericial (fls. 69/76) e dos depoimentos.

O laudo pericial definitivo concluiu que os materiais examinados se tratavam de Tetrahidrocanabinoil (THC) e cocaína, substâncias que estão na lista dos entorpecentes e psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Válido o laudo, configurada a materialidade do delito.

Não ocorre de modo diverso em relação à autoria.

Em depoimento na Delegacia, os guardas municipais Cezar de Souza e Marcel Douglas Fogaca relataram que estavam em patrulhamento de rotina pelo Bairro George Oeterer, quando visualizaram um indivíduo de bicicleta. Disseram que o indivíduo ao ver ao ver a viatura tentou empreender fuga, porém não obteve êxito, sendo logo abordado e em revista pessoal foi localizado no bolso direito da bermuda do acusado 8 microtubos aparentando ser cocaína e 12 porções acondicionadas em plástico transparente aparentando ser maconha.

Em Juízo, mantiveram as suas versões.

Em interrogatório policial, o réu confessou que estava levando drogas, no bolso da bermuda, para vender. Que um dia anterior dos fatos, um homem que não sabe dizer a qualificação, entregou-lhe as drogas para serem vendidas e que aceitou por estar desempregado. Que foi a primeira vez que aceitou vender drogas e esta arrependido. Judicialmente, declarou que as drogas que detinha eram o "seu lucro" por venda anterior de entorpecentes e que lhe pertenciam para uso. Que nunca foi preso ou processado antes e que atualmente trabalha na construção de cenários.

É incontroverso que o denunciado fora abordado na posse dos entorpecentes apreendidos nos autos.

Segundo ele declaro em Juízo, as drogas seriam pagamento pelo exercício do tráfico. Ocorre que, ao que consta do depoimento dos guardas e do interrogatório inquisitorial, o réu teria confessado que as drogas eram para venda.

De todo modo entende-se que o crime de tráfico resta configurado porque a posse das drogas se deu no confesso contexto da traficância.

Assim, de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Fixo a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras.

Na segunda fase, apesar da confissão, não pode ser aplicada a atenuante, pois a pena não pode ser menor do que a pena mínima legal atribuída ao delito.

Na terceira fase, por ser primário, reconhece-se o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da lei 11.343/2006). Diminuída a pena no máximo, resulta em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. No que atine ao regime inicial de pena, é cediço que a quantidade da pena aplicada é o norte para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, conforme disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Embora o tráfico de entorpecentes seja crime de elevada perniciosidade social, observa-se que o réu é primário e atualmente declara trabalha lícito. Assim, fixo-lhe o regime aberto de prisão.

Porém, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou sursis, por compreender que a subversão social do delito é incompatível com tal instituto.

A capacidade econômica do réu autoriza que o valor do dia-multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu NIELSON LUIZ DE LIMA a cumprir a pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto de prisão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-

multa, este no valor mínimo legal, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Solto durante a instrução, poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração eventuais drogas remanescentes e contraprovas e determino o perdimento do valor apreendido ao FUNAD.

Arbitro ao defensor nomeado o valor máximo de honorários previsto na tabela da OAB/DPE. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se ao necessário e após arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P. R. I.C.

Boituva, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA